ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «FERRARIS – FERMI»
Liceo Tecnologico «Galileo Ferraris»
via del Pontiere, 40 - 37122 Verona, tel. 045 595855
Liceo Professionale «Enrico Fermi»
Piazzale Guardini, 2 - 37138 Verona, tel. 045 595855
Scuola carceraria: Indirizzo Odontotecnico
Via San Michele, 15 - 37141 Montorio (VR), tel. 045 595855

REGOLAMENTO PER L'USO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SCOLASTICO

(Proposta Collegio dei Docenti – a.s. 2026/2027)

QUADRO GENERALE ED EFFICACIA: Il presente documento recepisce i più recenti indirizzi dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689), della Legge 132/2025, del GDPR (Reg. UE 2016/679) e delle Linee Guida del MIM. Integra specifici presidi per la valutazione autentica, la protezione dal rischio di falsi positivi negli accertamenti didattici, e disciplina l'operatività della sede carceraria di Montorio.

Sommario

Premessa e Finalità del Documento 2
Art. 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione 2
Art. 2 – Riferimenti Normativi 3
Art. 3 – Diritti, Doveri e Libertà di Insegnamento dei Docenti 3
Art. 4 – Diritti e Doveri degli Studenti 4
Art. 5 – Diritti e Doveri del Personale ATA e degli Uffici 5
Art. 6 – Condizioni di Utilizzo e Protezione dei Dati 5
Art. 7 – Strumenti Ammessi e Strumenti Vietati (White-list) 6
Art. 8 – Governance dell'IA e Sostenibilità Organizzativa 6
Art. 9 – Formazione e Cittadinanza Digitale 7
Art. 10 – Sanzioni, Provvedimenti Disciplinari e Contraddittorio 7
Art. 11 – Procedura di Segnalazione Interna 8
Art. 12 – Revisione Periodica 8
Art. 13 – Specificità della Sede Carceraria (Casa Circondariale di Montorio) 8

Premessa e Finalità del Documento

1. L'Istituto di Istruzione Superiore «Ferraris–Fermi» di Verona, consapevole della rapida diffusione degli strumenti basati su modelli di intelligenza artificiale e delle straordinarie potenzialità che essi offrono per la didattica, l'inclusione e l'efficienza amministrativa, intende disciplinare – con il presente Regolamento – un utilizzo etico, sicuro, consapevole e responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito «IA») e di Intelligenza Artificiale Generativa (a titolo esemplificativo: ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude) all'interno degli spazi e delle pertinenze fisiche e virtuali dell'Istituto.

2. Il presente documento si configura quale parte integrante e sostanziale del Regolamento d'Istituto, in raccordo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento degli Uffici di Segreteria. Si applica a tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, nonché alle attività organizzative e amministrative, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità del rischio e responsabilità individuale.

3. L'Istituto riconosce nell'IA uno strumento sussidiario avanzato a supporto della didattica, dell'inclusione scolastica e della personalizzazione dei processi di apprendimento, con particolare rilievo per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Si riafferma, quale principio pedagogico inderogabile, che l'apporto tecnologico debba esclusivamente integrare e potenziare – senza mai sostituire – l'autonomia di giudizio, l'elaborazione critica, la creatività e il rigore intellettuale dello studente.

4. L'impiego dei sistemi di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi inderogabili: trasparenza e integrità intellettuale; supervisione umana; tutela della riservatezza (privacy by design e by default); rigore accademico e contrasto al plagio; rispetto del diritto d'autore; responsabilità individuale.

5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della presente delibera e si applica progressivamente, con una fase di sperimentazione assistita affidata al Team di Governance IA fino al 31 dicembre 2026; al termine di tale fase, il Collegio dei Docenti ne verifica l'operatività e ne delibera l'applicazione piena.

Art. 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento detta le disposizioni cogenti per l'impiego etico, sicuro, consapevole e responsabile dei sistemi di IA da parte di tutti i soggetti della comunità scolastica: docenti, studenti, famiglie e personale ATA.

2. Il Regolamento si applica ogni qualvolta l'uso dell'IA:

a) sia correlato ad attività scolastiche curricolari o extracurricolari (lezioni, laboratori, corsi pomeridiani, progetti interdisciplinari, PCTO);

b) avvenga tramite strumenti autorizzati o messi a disposizione dall'Istituto;

c) riguardi attività svolte a distanza o mediante dispositivi personali (BYOD), qualora finalizzate all'adempimento di compiti scolastici assegnati.

3. Le disposizioni si applicano altresì alle attività amministrative degli uffici di segreteria, nel rispetto delle finalità istituzionali e delle disposizioni del DSGA.

4. Il Regolamento si applica altresì alle attività didattiche svolte presso la sezione carceraria della Casa Circondariale di Verona (Montorio), con le specificità di cui all'Art. 13.

Art. 2 – Riferimenti Normativi

L'utilizzo degli strumenti di IA avviene nel pieno rispetto del quadro normativo vigente:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Protezione dei dati personali);
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act – Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale);
- Legge 132/2025 («Disposizioni e deleghe in materia di Intelligenza Artificiale»);
- D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Legge 633/1941 e ss.mm.ii. (Protezione del diritto d'autore);
- Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche.

Art. 3 – Diritti, Doveri e Libertà di Insegnamento dei Docenti

1. Selezione delle strumentazioni: Il personale docente è incoraggiato a sperimentare le potenzialità dell'IA per innovare la progettazione didattica, predisporre materiali personalizzati e arricchire le metodologie di verifica, privilegiando gli strumenti presenti nella White-list d'Istituto (Allegato B) o verificati ai sensi dell'Art. 7.

2. Primato della valutazione umana: L'output algoritmico non può in alcun caso surrogare la valutazione del docente. Al docente compete, in via esclusiva, la titolarità e la responsabilità ultima dell'attribuzione del merito e della formulazione del giudizio valutativo (human-in-the-loop).

3. Trasparenza metodologica: Nell'assegnazione delle attività, il docente esplicita chiaramente le modalità, i limiti e gli scopi per cui l'uso dell'IA è consentito (ad es. brainstorming, sintesi,

correzione sintattica) o precluso (ad es. redazione integrale di testi, risoluzione automatica di problemi).

4. Promozione della valutazione autentica e di processo: I docenti sono invitati a strutturare le verifiche privilegiando la valutazione di processo (discussione critica, cronologia delle bozze, diario di bordo dei prompt, compiti di realtà e argomentazione orale) rispetto alla mera consegna del prodotto finito.

5. Accertamento dell'uso non autorizzato e garanzia del contraddittorio: Gli applicativi di rilevazione automatica dell'IA («AI detector») presentano margini di errore intrinseci e non costituiscono prova probatoria autonoma o sufficiente. Qualora emerga il fondato sospetto di un uso non autorizzato dell'IA, il docente attiva tempestivamente un colloquio orale di verifica con lo studente, volto ad accertare l'effettiva padronanza dei contenuti e del processo logico seguito, prima di assumere qualsiasi determinazione valutativa o disciplinare.

Art. 4 – Diritti e Doveri degli Studenti

1. Usi formativi consentiti: L'IA può essere utilizzata – ove autorizzata dal docente – come supporto allo studio: chiarimento di concetti complessi, brainstorming, simulazioni, traduzioni comparative, supporto alla strutturazione di mappe concettuali.

2. Usi vietati (Ghostwriting e sostituzione cognitiva): È fatto divieto assoluto di presentare elaborati, relazioni o compiti generati integralmente o prevalentemente dall'IA come opera propria, nonché di ricorrere all'IA durante le prove di verifica sommativa in aula senza esplicita autorizzazione.

3. Obbligo di trasparenza e citazione: Lo studente è tenuto a dichiarare con trasparenza l'utilizzo di strumenti di IA qualora abbiano fornito un contributo sostanziale all'elaborato, indicando lo strumento utilizzato e la tipologia di interazione svolta.

4. Divieto di usi lesivi e deepfake: Costituisce infrazione gravissima la creazione, manipolazione o diffusione di contenuti multimediali (immagini, audio, video) raffiguranti membri della comunità scolastica senza consenso o con finalità denigratorie, diffamatorie o lesive della dignità personale (bullismo e cyberbullismo).

5. Gradualità per biennio e triennio: Nel primo biennio l'impiego dell'IA avviene prioritariamente sotto la guida diretta del docente; nel triennio è favorito un uso progressivamente autonomo e orientato alle discipline di indirizzo.

6. Inclusione e accessibilità (BES/DSA): L'uso personalizzato di strumenti di IA compensativi (sintesi vocale, mappe) è pienamente promosso in coerenza con quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Piano Educativo Individualizzato (PEI).

7. Ambito PCTO: L'impiego di strumenti di IA nei percorsi di alternanza scuola-lavoro deve conformarsi alle disposizioni dell'ente ospitante, con divieto assoluto di immettere dati aziendali riservati in piattaforme pubbliche.

8. Diritto d'autore: Si applica la disciplina del diritto d'autore (L. 633/1941). Lo studente è responsabile dell'originalità e dell'apporto personale riconoscibile presente nei propri lavori.

Art. 5 – Diritti e Doveri del Personale ATA e degli Uffici

1. Il personale ATA e degli uffici di segreteria può avvalersi di strumenti di IA approvati per supportare l'efficienza amministrativa, la redazione di bozze documentali e l'organizzazione dei flussi di lavoro.

2. Validazione umana: Qualsiasi atto, comunicazione o documento predisposto con il supporto dell'IA deve essere attentamente verificato e validato dal responsabile del procedimento, che ne assume la piena paternità e conformità.

3. Riservatezza dei dati: È fatto tassativo divieto di inserire in sistemi di IA generica o non coperti da apposita convenzione d'Istituto dati personali, dati particolari (sensibili), fascicoli personali di studenti o dipendenti e informazioni riservate.

4. Divieto di decisioni amministrative automatizzate: È vietato l'uso di sistemi di IA per l'adozione di decisioni automatizzate che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulle persone (art. 22 GDPR).

Art. 6 – Condizioni di Utilizzo e Protezione dei Dati

1. Account istituzionali e base giuridica: Le attività didattiche e amministrative con strumenti di IA si svolgono prioritariamente mediante gli account e gli ambienti istituzionali protetti (Workspace for Education / Microsoft 365 Education). Il trattamento dei dati per finalità istituzionali e didattiche si fonda sull'adempimento del compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e GDPR). La sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità e Informativa (Allegato A) documenta la presa visione e l'assunzione degli impegni educativi e non costituisce base giuridica del trattamento.

2. Età minima e Termini di Servizio: L'accesso a piattaforme esterne è subordinato al rispetto dei limiti di età previsti dai rispettivi fornitori e dalle norme applicabili.

3. Garanzie sui dati e trasferimenti extra-UE: L'Istituto seleziona fornitori che garantiscano l'assenza di utilizzo dei dati scolastici per l'addestramento di modelli pubblici e il rispetto delle clausole contrattuali standard (SCC) per eventuali trasferimenti di dati extra-UE.

Art. 7 – Strumenti Ammessi e Strumenti Vietati (White-list)

1. Ruolo di Deployer: L'Istituto agisce quale utilizzatore/distributore (deployer) dei sistemi di IA ai sensi dell'AI Act, assumendosi la responsabilità dell'adozione conforme e consapevole.

2. White-list di Istituto (Allegato B): È consentito esclusivamente l'uso degli strumenti inclusi nella White-list ufficiale, ciascuno corredato da una scheda di conformità indicante: finalità ammesse, target di utenza, requisiti di età, base di trattamento e tipologia di account.

3. Sistemi di IA vietati: Sono tassativamente vietati all'interno dell'Istituto i sistemi di IA finalizzati a:

a) categorizzazione biometrica o identificazione biometrica remota;
b) riconoscimento delle emozioni di studenti o personale;
c) valutazione o profilazione comportamentale automatizzata;
d) attribuzione automatica di voti o giudizi docimologici in assenza di valutazione del docente;
e) manipolazione comportamentale o sfruttamento di vulnerabilità (sistemi a rischio inaccettabile ex art. 5 AI Act).

4. Integrazione della White-list: Docenti e personale possono richiedere l'inserimento di nuovi applicativi tramite l'apposito modulo (Allegato B2), valutato dal Team di Governance IA e approvato dal Dirigente Scolastico, previo parere di conformità del DPO.

Art. 8 – Governance dell'IA e Sostenibilità Organizzativa

1. Organi di Governance: La gestione e il monitoraggio dei sistemi di IA nell'Istituto sono affidati a:

- Dirigente Scolastico: garante della conformità istituzionale e responsabile ultimo dell'adozione degli strumenti;
- DPO (Responsabile della Protezione dei Dati): consulente per la conformità privacy, pareri preventivi e DPIA (art. 35 GDPR);

- Team di Governance IA: coordinato dal Referente per l'Innovazione Didattica e l'IA, composto in raccordo con le figure già presenti nell'organigramma scolastico (Animatore Digitale, Team per l'Innovazione, Funzioni Strumentali PTOF).

2. Valutazioni di conformità: Per l'introduzione di piattaforme a potenziale rischio elevato, il Team e il DPO curano la redazione della DPIA e, ove prescritto dall'art. 27 dell'AI Act, della Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA).

Art. 9 – Formazione e Cittadinanza Digitale

1. L'Istituto promuove percorsi formativi per docenti e personale ATA volti a sviluppare competenze di prompt engineering etico, valutazione critica degli output, privacy e sicurezza.

2. L'educazione all'uso critico e consapevole dell'IA è integrata nei percorsi di Educazione Civica e Cittadinanza Digitale per tutti gli studenti.

3. Prima dell'utilizzo di strumenti di IA da parte degli studenti, il docente assicura un'attività di alfabetizzazione minima sui rischi connessi e sulle modalità d'uso corretto degli strumenti medesimi.

Art. 10 – Sanzioni, Provvedimenti Disciplinari e Contraddittorio

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte degli studenti costituisce mancanza disciplinare e comporta sanzioni graduate secondo criteri di proporzionalità, gradualità e finalità rieducativa, nel pieno rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento di Disciplina d'Istituto.

2. Scala di gravità delle infrazioni:

- Infrazione Lieve: uso non autorizzato dell'IA in esercitazioni ordinarie o mancata citazione dello strumento per supporti marginali. Conseguenze: rielaborazione guidata dell'elaborato, richiamo all'onestà intellettuale e annotazione formativa;
- Infrazione Grave: consegna di elaborati con plagio conclamato da IA in prove sommative o verifiche ufficiali; uso occulto di IA durante compiti in classe. Conseguenze: annullamento della prova, verifica orale immediata di recupero, annotazione sul registro disciplinare, comunicazione alla famiglia e incidenza sulla valutazione di comportamento;
- Infrazione Gravissima: generazione e diffusione di deepfake, molestie digitali, violazione dolosa di sistemi protetti o lesione della dignità personale. Conseguenze: sanzioni disciplinari

di massima gravità (sospensione) deliberate dagli organi competenti, fermo restando l'eventuale inoltro di informativa all'Autorità Giudiziaria per i profili di rilevanza penale.

3. Garanzia inderogabile del contraddittorio: Prima dell'irrogazione di qualsiasi provvedimento disciplinare o sanzione valutativa legata all'uso dell'IA, allo studente è sempre garantito il diritto di essere ascoltato e di esporre le proprie ragioni in un colloquio con il docente o il Consiglio di Classe.

Art. 11 – Procedura di Segnalazione Interna

1. Qualsiasi membro della comunità scolastica può segnalare malfunzionamenti, anomalie, rischi privacy o incidenti legati all'IA mediante l'apposito Modulo di Segnalazione (Allegato C), trasmesso al Dirigente Scolastico e al Team di Governance IA.

2. È garantita la piena riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi della disciplina sul whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) e del GDPR.

Art. 12 – Revisione Periodica

1. Il presente Regolamento è soggetto a monitoraggio continuo e a revisione annuale da parte del Team di Governance IA e del Dirigente Scolastico, in raccordo con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, per assicurarne il costante allineamento alle evoluzioni tecnologiche e normative.

Art. 13 – Specificità della Sede Carceraria (Casa Circondariale di Montorio)

1. Nella sezione associata attiva presso la Casa Circondariale di Verona (Montorio), l'impiego di tecnologie digitali e di eventuali applicativi di IA nell'ambito dell'indirizzo Odontotecnico avviene nel rigoroso rispetto delle disposizioni e autorizzazioni dell'Amministrazione Penitenziaria e della Direzione dell'Istituto Penitenziario.

2. L'accesso a qualsiasi risorsa didattica assistita da IA si svolge sotto la diretta, costante supervisione del personale docente, su dispositivi dedicati con connessioni esterne consentite solo se autorizzate e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza penitenziaria.

3. Il presente Regolamento integra e non sostituisce il Regolamento d'Istituto; in caso di contrasto prevalgono, per quanto di competenza, le disposizioni più rigorose in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli studenti.